CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES NUMERO 000_. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **ORGANSIMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE TULA**, representado al presente por el C. FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO, director del organismo público descentralizado en mención, relativamente, y a quien en lo sucesivo se le denominara "EL ORGANISMO". Mismo que, acreditan su personalidad jurídica, con el nombramiento expedido por el H. Ayuntamiento Constitucional de Unión de Tula, aprobado bajo el Acuerdo 11 once, emitido en la 1 Primera Sesión Publica Ordinaria, y mismo que se expide de conformidad a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, así mismo, por la otra parte el C. ELISEO JEREZ SÁNCHEZ, en su calidad de representante legal de SUSETEC SA DE CV, mismo que acredita su personalidad para poder contratarse con la escritura pública 7,431 siete mil cuatrocientos treinta y uno, pasada ante la fe del notario público 110 de Guadalajara, Lic. Fernando Guillermo Ponce González, así mismo con credencia de elector IDEMEX[redacted]6190, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL PROVEEDOR". Que, ambas partes se sujetan por su propio derecho, libres de consentimiento y sin ninguna coacción, a efecto de celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SUMISTRO DE BIENES**, mismo que se emite para la debida formalidad administrativa, y lo sujetan bajo **LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:** ----------

---

DECLARACIONES:

PRIMERA. I.-Declara "EL ORGANISMO", a través de su director general, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, que:

a) Tener personalidad jurídica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 77,79 y 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37 fracción II, 38 fracción II, 47 fracciones I y XI, 52 fracciones I y II, 67, 75 fracción II, 78 y 79 fracción II, inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 1,3,44,45,46,48,49,59, 83, 88, y 97 de la Ley de Agua para el Estado de Jalisco y Sus Municipios, así mismo 1, 2, 5, 12, 19,42,43,93,94 y 95 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Unión de Tula, Jalisco. Que de la normativa en cita se desprende que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que de sus objetivos administrativos se encuentra la prestación, administración, conservación y mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Unión de Tula. Así mismo que su domicilio legal para efectos fiscales se encuentra en el interior del edificio marcado con el número CALLE LA PAZ NORTE 9 INTERIOR 30 A, en esta población. Que los objetivos del sistema son de utilidad pública en lo que respecta a la operación, administración,

conservación, mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado, destinado al consumo y uso humano, con fines domésticos y urbanos en la Cabecera Municipal.

---

b) Es por lo dicho que, acreditan ambas partes su debida personalidad de la siguiente manera: acreditan su personalidad jurídica, "EL Organismo" con el nombramiento expedido por el H. Ayuntamiento Constitucional de Unión de Tula, aprobado bajo el Acuerdo 11, emitido en la Primera Sesión Publica Ordinaria, y mismo que se expide de conformidad a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, así mismo, por la otra parte el C. ELISEO JEREZ SÁNCHEZ, en su calidad de representante legal de SUSETEC SA DE CV, mismo que acredita su personalidad para poder contratarse con poder contratarse con la escritura pública 7,431 siete mil cuatrocientos treinta y uno, pasada ante la fe del notario público 110 de Guadalajara, Lic. Fernando Guillermo Ponce González, así mismo con credencia de elector IDEMEX[redacted]6190, y a quien en lo sucesivo se le denominará "EL PROVEEDOR".

---

c) Al presente se encuentra "EL ORGANISMO" al corriente de sus obligaciones fiscales, tal y como lo acredita con los formatos de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones fiscales que emiten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ("SHCP") a través del Servicio de Administración Tributaria ("SAT").

I.- Declara y manifiesta **"EL PROVEEDOR":**

a) Que es una persona moral con actividades empresariales y profesionales legalmente establecida de acuerdo a las disposiciones legales de la República Mexicana.

b) Que cuenta con la capacidad necesaria para contraer DERECHOS y OBLIGACIONES, así como para reclamarlos y responder de ellas respectivamente.

c) Que declara como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en la Calle Perdiz, numero 1244, con código postal 44910, colonia Centro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

d) Estar al corriente de sus obligaciones fiscales, y contar con Registro Federal de Contribuyentes[redacted]6J22.

SEGUNDA II: DECLARAN CONJUNTAMENTE LAS PARTES:

1. Que actúan de buena fe, conforme a lo señalado en los artículos 37 fracción XIII, XVIII 38 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y demás normativa aplicable con la materia.

2. Se reconocen la personalidad y la capacidad jurídica para celebrar el presente contrato y asumen sus consecuencias y obligaciones que del mismo resulten, conscientes de que en su celebración no existe error, dolo, lesión, violencia o mala fe, estando plenamente enterados de su contenido y alcances legales, lo cual les permite emitir de forma libre y responsable su voluntad, asimismo, que lo aquí pactado se realiza conforme a lo establecido en los artículos 1850, 1851, 1855, 1865, 1871, 1872, 1883 y demás correlativos y aplicables del Código Civil del Estado de Jalisco, así como lo dispuesto por los artículos 82, y 84, fracción II, inciso d) , de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y;

MANIFIESTAN AMBAS PARTES SU CONFORMIDAD PARA SUJETARSE CONFORME A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO. "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar en favor de **"EL ORGANISMO"**, los bienes que se describen a continuación:

---

a) Equipo combinado para desazolve marca Vac-con-V-312, montado en chasis marca Sterling año 2007, con motor a diésel de 380 HP transmisión manual.

Las partes acuerdan que la entrega de los bienes descritos en la presente cláusula se realizará al suscribir el presente instrumento legal, teniendo "EL PROVEEDOR", una prórroga de 02 dos días hábiles previa autorización de "EL ORGANISMO". La entrega se realizará en las fechas y domicilios que "EL ORGANISMO", a través de "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" le proporcione a "EL VENDEDOR".

"EL PROVEEDOR" se obliga a colaborar con "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" para la realización del acta entrega recepción de los bienes adquiridos y demás documentación que "EL ORGANISMO" le requiere para acreditar el objeto del presente instrumento.

SEGUNDA. - MONTO. "EL ORGANISMO" se obliga a pagar en favor de **"EL PROVEEDOR"**, la cantidad de $ 1,740,000.00 (Un millón setecientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), netos. El pago se realizará en un plazo de 30 días hábiles posteriores a la solicitud de trámite de pago que presente "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" ante la Tesorería del organismo, en el cual deberá de presentar el comprobante fiscal correspondiente y la documentación que la Tesorería le requiera para la comprobación y justificación de la entrega satisfactoria de los bienes objeto del presente contrato.

TERCERA. - "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" Para efecto del presente contrato, se designa como "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" al C. Francisco Joel

Pulido Tinajero, quien funge como director general y área requiriente de "EL ORGANISMO".

"EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" es el responsable de vigilar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente instrumento, incluyendo la recepción de los bienes pactados en el presente.

En caso de detectar algún incumplimiento de lo establecido en el presente, "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" deberá de reportarlo por escrito al Titular del Órgano Interno de Control de "EL ORGANISMO".

CUARTA. - DE LA GRARANTIA. La vigencia y temporalidad de la correspondiente garantía para el cumplimiento de saneamiento en caso de evicción, en razón del presente contrato, es a partir de su firma, que lo es el 09 nueve de octubre del 2026 al 09 nueve de octubre del 2027. Obligándose "EL PROVEEDOR" a respetar la presente determinación.

QUINTA. - DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN. Las Partes convienen en que "EL GOBIERNO MUNICIPAL" podrá, en cualquier momento, por causas imputables a "EL PROVEEDOR", rescindir administrativamente el presente contrato cuando esta incumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el mismo.

Son causas de rescisión del presente contrato imputables a "EL PROVEEDOR" las siguientes:

1. No iniciar el suministro de los bienes en las condiciones y fechas que se estipulen.
2. Por incumplimiento total o parcial sin causa justificada por " EL PROVEEDOR", de las obligaciones contraídas en el presente contrato o por contravención de las leyes que regulen la materia del mismo.
3. Por incumplimiento de la garantía del presente contrato previo a que fenezca la misma.

Son causas de rescisión del presente contrato imputables a "LA ORGANISMO" las siguientes:

1. Que "EL ORGANISMO" incumpla con el pago establecido en la cláusula segunda de este contrato a favor de " EL PROVEEDOR" por el suministro de los bienes pactados.

SEXTA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

El procedimiento se iniciará a partir de que " EL PROVEEDOR" o bien, a "EL ORGANISMO", según sea el caso, les sea comunicado por escrito el o los incumplimientos en que haya incurrido para que en un término de 5 cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, en 3 tres días hábiles la parte afectada resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer la parte responsable del incumplimiento.

La determinación de dar o no por rescindido el contrato, deberá ser comunicada por escrito a " EL PROVEEDOR" o al "ORGANISMO ", según sea el caso, dentro de los 15 quince días hábiles siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el primer párrafo.

SÉPTIMA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA. "EL ORGANISMO", podrá dar por terminada la relación contractual en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin incurrir en responsabilidad alguna, enterando y/o notificando a " EL PROVEEDOR", con 15 quince días naturales de anticipación a la fecha pactada para la entrega de los bienes objeto del presente contrato.

OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD. Las partes se comprometen a mantener en absoluta confidencialidad y a no divulgar por ningún motivo, de manera pública o privada, oral o escrita, cualquier informe, documento, actividad, operación o en general cualquier conocimiento que se obtenga de la otra parte, en virtud de la celebración del presente contrato.

Toda información que una de las partes tenga conocimiento de la otra, sólo podrá ser usada para el cumplimiento del objeto del presente contrato. Asimismo, las partes deberán tomar todas las medidas necesarias, dentro de lo razonablemente posible, para asegurar el debido cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, por parte de sus empleados y demás personas que por cualquier causa tengan acceso a sus operaciones, actividades, información, instalaciones u oficinas. Una vez cumplidos los fines de la entrega de la información confidencial o en cualquier momento, previo requerimiento por escrito de la titular de la información, la otra parte deberá devolver dicha información o cualquier documento, dato o información en general que le derive. Salvo en los casos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

NOVENA. - DAÑOS Y PERJUICIOS. "EL PROVEEDOR" responderá ante "EL ORGANISMO" por los daños y perjuicios que ocasione el incumplimiento de sus obligaciones estipuladas en este contrato, hasta por el monto total del mismo.

DECIMA. - FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA. "EL PROVEEDOR", Bajo Protesta De Decir Verdad, se compromete a realizar, entregar y presentar los trabajos acordados en el presente contrato de forma responsable y transparente, en caso, de que "EL ORGANISMO", fuera requerido por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, o por algún otro organismo o ente público que tenga como facultad la fiscalización y auditoría en las cuentas públicas del Municipio de UNIÓN DE TULA, Jalisco; y en razón de que fuere encontrada alguna irregularidad en la ejecución y/o aplicación de los recursos ejercidos por parte de "EL ORGANISMO", éste deberá acudir en lo inmediato para aclarar o en su caso subsanar inconsistencias, y en el último de los casos, indemnizar los daños, perjuicios y/o vicios ocultos que se deriven de los mismos, que sean única y exclusivamente responsabilidad de "EL PROVEEDOR". Lo anterior con fundamento en lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. "EL VENDEDOR" declara que conoce y sabe de los alcances en materia de transparencia, razón por la cual en caso de necesitar mayor información, para el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia "El Organismo" podrá requerir en cualquier tiempo la información necesaria relacionada respecto de los recursos públicos ejercidos, materia de éste contrato, de conformidad con lo contemplado en el artículo 24 fracción XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEGUNDA. - INTERPRETACIÓN. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo lo no previsto en el mismo las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales del Vigésimo Partido Judicial con residencia en la ciudad de Unión De Tula, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle, tanto a las reglas generales como a las reglas especiales y disposiciones legales sobre competencia.

Leído el presente contrato por cada una de las partes y enterados de su contenido y explicado el alcance legal de todas y cada una de las declaraciones y cláusulas, y no existiendo ningún inconveniente o causa de nulidad, se firma por triplicado en Unión De Tula, Jalisco, al 09 de OCTUBRE del 2026.

Por "EL ORGANISMO".

C. FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO

DIRECTOR GENERAL Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

C. ELISEO JEREZ SÁNCHEZ,

en su calidad de representante legal de SUSETEC SA DE CV.

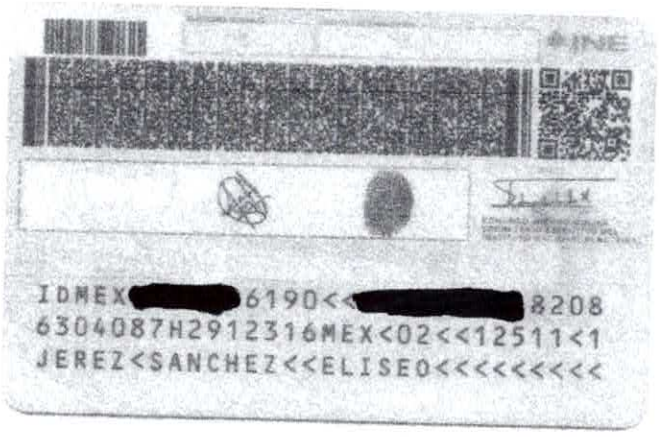
POR "EL PROVEEDOR"

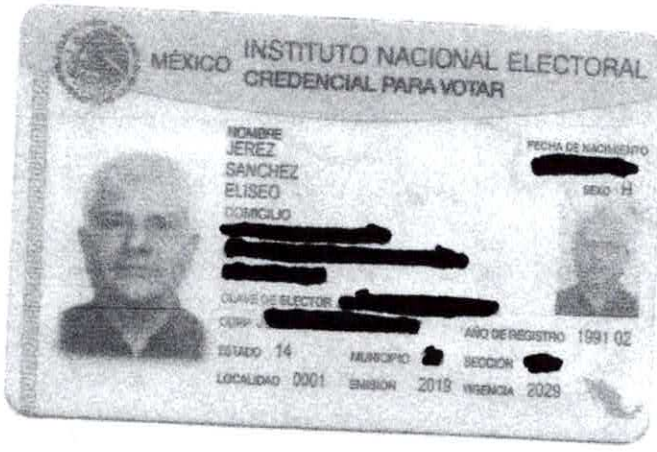
TESTIGO 1

C.NORMA YESSENIA REYNAGA YANEZ.

TESTIGO 2

C.ROCIO JIMENEZ VALLE


IDMEX[redacted]6190<<[redacted]8208
6304087H2912316MEX<02<<12511<1
JEREZ<SANCHEZ<<ELISEO<<<<<<<<<


MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
JEREZ
SANCHEZ
ELISEO
DOMICILIO
[redacted]
FECHA DE NACIMIENTO
[redacted]
SEXO H
CLAVE DE ELECTOR
[redacted]
ESTADO 14
MUNICIPIO [redacted]
SECCIÓN [redacted]
AÑO DE REGISTRO 1991 02
LOCALIDAD 0001
EMISIÓN 2019
VIGENCIA 2029


INE
IDMEX[redacted]52680<<[redacted]2222
8001047H3312315MEX<02<<04031<0
PULIDO<TINAJERO<<FRANCISCO<JOE


MEXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
PULIDO
TINAJERO
FRANCISCO JOEL
SEXO H
DOMICILIO
[redacted]
CLAVE DE ELECTOR
[redacted]
CURP
[redacted]
AÑO DE REGISTRO
1999 02
FECHA DE NACIMIENTO
[redacted]
SECCIÓN
[redacted]
VIGENCIA
2021 - 2031





MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
REYNAGA
YAÑEZ
NORMA YESSENIA

SEXO M

DOMICILIO
[redacted]

CLAVE DE ELECTOR [redacted]

CURP [redacted]

FECHA DE NACIMIENTO [redacted] SECCIÓN [redacted]

AÑO DE REGISTRO
2010 01

VIGENCIA
2021 - 2031





IDMEX[redacted]50867<<[redacted]0317
9005190M3112319MEX<01<<02281<8
REYNAGA<YANEZ<<NORMA<YESSENIA<


INE
IDMEX[redacted]9724<<[redacted]3847
9210077M3312315MEX<01<<00604<4
JIMENEZ<VALLE<<ROCIO<<<<<<<<<<


MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
JIMENEZ
VALLE
ROCIO
SEXO M
DOMICILIO
[redacted]
CLAVE DE ELECTOR [redacted]
CURP [redacted]
AÑO DE REGISTRO
2011 01
FECHA DE NACIMIENTO [redacted]
SECCIÓN [redacted]
VIGENCIA
2023 - 2033